

اسلامی قانون ، تعارفِ فقہ و مفہومِ فقہ

﴿ مقاصدِ تدریس ﴾

☆ طلباء و طالبات کو اسلامی قانون سے متعارف کروانا۔

☆ فقہِ اسلامی کے بنیادی مآخذ سے آگاہ کرنا۔

☆ فقہِ اسلامی کی تاریخ ازبر کروانا۔

☆ ارضِ وطن کو فرقہ واریت سے بچانا۔

☆ پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ترغیب۔

☆ تنازعات اور مسائل کے حل کے لئے مقامی اور قومی سطح پر حسبِ توفیق اقدامات کرنے کی تلقین۔

بنیادی مآخذ فقہ اسلامی

(Basic Sources of Islamic Fiqh)

فقہ اسلامی کے مآخذ سے مراد ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے شرعی قانون اخذ کیا جاسکے۔ لفظ مآخذ جمع ہے خاء کی زیر کے ساتھ سے اس کا واحد مآخذ خا پر زبر کے ساتھ ہے۔ مادہ اخذ اور اس کے حروف اصلیہ 'ا، خ، ذ' ہیں جس کے معانی کسی چیز کو پکڑنا یا لینا، مادی یا حسی چیز کو حاصل کرنا کے ہیں۔ جیسے مواخذہ سے مراد اعمال کی بابت پکڑ، باز پرس ہے۔ مآخذ کو دلائل شرعیہ و مصادر الشریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایسا فن جس میں ذرائع اور مقامات کے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں یا ان سے متعلق بحث کی جاتی ہے اسے اصول فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔

اصول فقہ وہ علمی بنیادیں ہیں جس کے ذریعے کسی پیش آمدہ مسئلہ کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ یہ علمی بنیادیں مآخذ قوانین کہلاتی ہیں (جس کی واحد مآخذ ہے) اردو میں اسلامی یا شرعی مآخذ قانون اور عربی میں انہیں الأدلة الشریعہ، المصادر الشریعہ، المآخذ الفقہیہ بھی کہا جاتا ہے۔

مآخذ کا اصطلاحی مفہوم (Meanings of Sources in Terms):

بالعموم فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے۔ الفقه علم بالمسائل الشریعۃ فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ شرعی مسائل کو جانا جاتا ہے۔ علماء کرام نے فقہ کی جامع تعریف اس انداز میں کی ہے۔
هو العلم بالاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیۃ وہ ان (فروعی) احکامات شریعت کا علم ہے جو اس کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہے۔ علم اصول فقہ یا علم فقہ، ایک ہی علم کے دو نام ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ دو الگ الگ علوم میں تقسیم ہو گئے۔

فقہ (Fiqh): جن احکام کو اخذ کیا گیا وہ فقہ اور جن اصولوں کے ذریعے یہ احکامات اخذ کیے گئے (یعنی ان کا استنباط کیا گیا) اس علم کو اصول فقہ کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ اصول فقہ سے مراد وہ مآخذ یا مصادر ہیں جن سے احکام شریعت اخذ کیے گئے ہوں۔ اصول سے مراد علماء کے نزدیک دلیل ہے۔ دلیل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان غور و فکر کرے تاکہ صحیح شرعی حکم تک رسائی حاصل ہو سکے۔

فقہ کے لغوی معنی (Dictionary Meanings): فقہ جب باب سَمِعَ سے ہو تو اس کے معنی جاننا ہیں اور باب سَكَّرَ یَسْکُرُ سے آئے تو اس کے معنی فقیہ ہو جانا ہے۔ فقہ کے لغوی معنی مشتق اور فتح کے بھی آتے ہیں۔ علامہ زنجیری نے فائق میں لکھا ہے الفقه حقیقة الشق والفتح فقہ کی حقیقت تحقیق اور تفتیش کرنا اور کھولنا ہے۔

اصطلاحی مفہوم (Meanings in Terms): فقہاء کی اصطلاح میں فقہ سے مراد ان فروعی احکام

شریعہ کا علم ہے جس کی تفصیل دلائل سے حاصل ہو۔ فقہ کی تعریف سمجھنے کے لیے احکام شریعہ اور تفصیلی دلائل کے مفہوم کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔

فقہ کی تعریفات (Definitions of Fiqh): علم فقہ مدون علوم میں سے ایک علم کا نام ہے۔ علم فقہ سے مراد احکامات شریعہ فرعیہ کے بارے میں ایسا علم ہے جسے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جائے۔ اصلی احکام کا تعلق اعتقاد سے ہوتا ہے اور احکام فرعیہ کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ احکام کے تفصیلی دلائل چار ہیں جو کہ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ہیں۔ ”فقہ ان چیزوں کی معرفت کا نام ہے جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوں یا نقصان کا سبب بنیں۔“ ”علم فقہ ایسا علم ہے جس کے ذریعہ سے احکامات شریعہ اور فرعیہ کے بارے میں ایسی تفصیلات کا علم حاصل ہو جن کا استنباط تفصیلی دلائل سے کیا گیا ہو۔“

فقہ کی تعریف (Definition of Fiqhi): فقہ اس عالم کو کہتے ہیں جو فکر و تدبر کیساتھ قوانین کی حقیقت کا پتہ لگائے اور مشکل و پیچیدہ مسائل یا امور کی وضاحت کرے۔

الْفَقِيْهِ الْعَالِمُ الَّذِي يَشْقُقُ الْاَحْكَامَ وَيَفْتَشُّ عَنْ حَقَائِقِهَا وَيَفْتَحُ مَا اسْتَغْلَقَ مِنْهَا
ترجمہ: فقہ وہ عالم ہے جو تدبر و فکر کے ذریعہ احکام کے حقائق کا پتہ چلائے اور مشکل و پیچیدہ ہوئی حقیقت کو واضح کرے۔“

اصول فقہ اور علم فقہ کے ماہر کو فقہ کہا جاتا ہے اور فقہ کی جمع فقہاء ہے۔

علم فقہ کی فضیلت (Significance of the Knowledge of Fiqh):

اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے۔
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ (سورة البقرة: 269)
ترجمہ: (اللہ) جسکو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسکو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔
حدیث نبویؐ ہے: ”اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔“
ایک اور جگہ حدیث میں بیان ہوا ہے ”ایک فقہ ہزار عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔“

فقہ کا موضوع (Subject of the Fiqh): فقہ کا موضوع انسانی زندگی ہے لیکن علماء کرام نے علم فقہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انسان کے تعلقات کا محور دو چیزیں ہیں ایک انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے ہے۔ اس تعلق کو عبادات (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دینی احکامات) کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرے اس کا تعلق اپنے جیسے انسانوں سے ہے ان کا تعلق معاملات (نکاح، طلاق، خرید و فروخت، لین دین اور جرائم سے متعلق ہذا) سے ہے۔

قوانین اسلام کے مآخذ (Sources of Islamic Law):

- اصول احکام یا مصادر تشریح الاحکام یعنی اسلامی فقہ کی دو بڑی اقسام ہیں:-
- 1- وہ مآخذ جس پر مسلمان آئمہ کرامؓ اور مجتہدین کا اتفاق ہے وہ قرآن اور سنت ہیں۔
 - 2- دوسری قسم کے مآخذ جن کے بارے میں جمہور آئمہ کرامؓ متفق ہیں یہ اجماع اور قیاس کہلاتے ہیں۔ مزید ان مآخذ کو نقلی اور عقلی مآخذ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

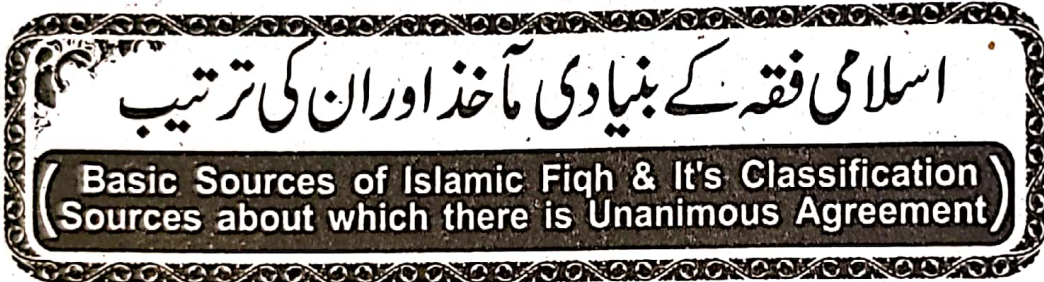
- 3- نقلی یعنی نقل کیے گئے منقول مآخذ قرآن اور سنت ہیں۔
 4- عقلی مآخذ (Rational Proofs) جنکی بنیاد عقل و فکر ہو۔ وہ قیاس و اجماع ہیں۔
بنیادی مآخذ (Basics Sources): اصول فقہ کی فقہاء کرام نے یہ تعریف کی ہے:

هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدٍ يَتَوَصَّلُ إِلَى اسْتِبْطَاطِ الْأَحْكَامِ الْفَقْهِيَّةِ عَنْ دَلَالِهَا
 ترجمہ: وہ ان قواعد کے جاننے کا علم ہے جس سے ہمیں بذریعہ دلائل استنباط
 احکام کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بنیادی مآخذ اولہ اربعہ بھی کہلاتے ہیں

- 1- قرآن مجید (The Holy Quran) 2- سنت نبوی ﷺ (The Sunnah)
 3- اجماع (The Consensus of Opinion) 4- قیاس (The Analogical Reasoning)

ضمنی یا ثانوی مآخذ (Supplementary Or Secondary Sources):

- 1- استحسان (Istihsaan / Juristic Preference)
 2- استصلاح یا مصالح مرسلہ (Consideration of Public Welfare)
 3- استدلال (Argument)
 4- تعامل
 5- ماقبل کی شریعت (Laws Revealed Prior to the Advent of Islam)
 6- عرف و رواج (Urf / Custom)
 7- مسلمہ شخصیات کی آراء
 8- ملکی قوانین



اسلامی اصول فقہ کا اولین اور اساسی مآخذ و مصدر قرآن مجید ہے۔ جو باقی تمام مآخذ کا سرچشمہ ہے سارے مآخذ کا منبع اور سب مآخذ کی اصل قرآن مجید ہے۔ اس لیے ہر شرعی مسئلے کا حل یا اس کے بارے میں راہ نمائی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سے رجوع کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سنت نبوی ﷺ کی طرف۔ اس لیے قرآن مجید کے کئی احکامات کی تشریح اور تفسیر سنت نبوی ﷺ سے ہی ملتی ہے۔

Sources about which there is General Agreement

قرآن و سنت میں کسی شرعی مسئلے کا واضح حل نہ ملے تو ان دونوں مآخذ کی روشنی میں اجماع (جو کہ قرآن اور سنت کی نص سے ثابت ہے) کی طرف رجوع کیا جانا چاہیے اجماع کے بعد بالترتیب قیاس ہے۔ قرآن اور سنت کے بعد علماء کرام اجماع اور اس کے بعد قیاس کی حیثیت پر متفق ہیں اور ان کو تشریحی احکام کا مآخذ خیال کرتے ہیں۔

آنحضور ﷺ کا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کرنے کے بارے میں سوال:

Holy Prophet (PBUH)'s Question from Hazrat Maaz (RA) about Decision

آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنایا اور روانگی سے قبل فرمایا، اگر تمہارے

پاس فیصلہ کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اللہ کی کتاب کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نہ ملا تو کیا کرو گے، عرض کی رسول ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا فرمایا کہ اگر سنت سے بھی کوئی حکم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول ﷺ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول ﷺ راضی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تمام مقدمات اور مسائل شرعی کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ فرماتے بصورت دیگر صحابہ سے مشورہ کر کے متفقہ طور پر فیصلہ فرماتے۔

قرآن مجید (Al-Quran): قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی کامل راہ نمائی، جامع بہتری اور فلاح کے لیے اپنا کلام نازل فرمایا جو تمام ماخذ اور مصادر (جن سے قوانین اخذ کیے جاتے ہیں) کا سرچشمہ ہے یہ کتاب اللہ اصل الاصول اسلامی شریعت کی دلیل اولین اور اساسی ماخذ و مصدر ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی آخر الزمان آنحضور ﷺ پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے اور قانون سازی کا سب سے پہلا ماخذ ہونے کی حیثیت سے دیگر ماخذ کی بنیاد ہے اور دنیا کی محفوظ ترین کتاب ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ○ (سورة الحجر: 9)
ترجمہ: بلاشبہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ (سورة القدر: 1)
ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر (شب قدر) میں نازل کیا۔

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ○
ترجمہ: قرآن کریم ماہ رمضان میں نازل کیا گیا اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں اور یہ دلائل حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے ہیں۔ (سورة البقرہ: 185)

پہلی وحی (First Revelation): پہلی وحی جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی وہ ان الفاظ میں تھی۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ترجمہ: پڑھا اپنے رب کے نام پر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ (سورة العلق: 1)
اور پہلی وحی سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہونے والی آخری وحی

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيُنْكَمُ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا (سورة المائدہ: 3)
ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔

تک قرآن مجید کا عرصہ نزول تقریباً 22 سال 2 ماہ 22 دن ہے۔ یہ تقریباً 23 سال کا عرصہ دو ادوار پر مشتمل ہے۔ کی دور اور مدنی دور۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں جن میں سے 86 سورتیں مکی اور 28 سورتیں مدنی ہیں 12 سال 5 ماہ 13 دن کی اور 9 سال 9 ماہ 9 دن مدنی دور پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں (یعنی جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا)۔ موجودہ ترتیب تو قیسی ہے اور اسے وقوفی ترتیب بھی کہا جاتا ہے۔

لفظ وقوفی واقف سے ہے۔ جس سے مراد واقف کرنا آگاہ کرنا کے ہیں۔ اس ترتیب کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ﷺ کو آگاہ کیا گیا۔

قرآن مجید میں بیان کیے گئے احکامات کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

(1) عقائد سے متعلق احکامات (2) اخلاقیات سے متعلق احکامات

(3) عملی احکامات جن کا تعلق مکلفین کے اقوال و افعال سے ہے۔

مکلفین کے اقوال و افعال کا تعلق فقہ اور اصول فقہ سے ہے جو عمل سے متعلق ہیں جیسے عبادات اور معاملات جن کی وجہ سے فرد کا تعلق فرد سے اور فرد کا تعلق افراد یا جماعت سے ہوتا ہے۔

1- عائلی یا شخصی قوانین (Private & Family Laws): نکاح، طلاق، اولاد اور حسب و نسب کے معاملات جو خاندان اور اس کے افراد کے تعلق کو مضبوط بناتے ہیں ان احکامات کے بارے میں آیات مبارکہ کی تعداد تقریباً 70 ہے۔

2- مالی معاملات (Economic Affairs): (لین دین) بیع، رہن، عقود ان سب کا تعلق دیوانی قوانین سے ہے ان سے متعلق آیات کی تعداد تقریباً 70 ہے۔

3- قضائے شہادت (Law of Predetermination of Witness):

عدل و انصاف اور عدالتی کارروائیوں کے بارے میں آیات مبارکہ کی تعداد تقریباً 13 ہے۔

جرم و سزا (Crime & Punishment): جرم و سزا سے متعلق آیات تقریباً 30 کے قریب ہیں جو کہ قیام امن اور بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں ہیں۔ ان میں حقوق کی خلاف ورزی کرنے والے مجرم یا مجرموں کی سزا کے بارے میں احکامات ہیں۔

نظام مملکت (System of State): نظام مملکت سے متعلق تقریباً 10 آیات مبارکہ ہیں۔

بین الاقوامی تعلقات (International Relations):

حالت جنگ یا امن کے زمانے میں دیگر ممالک سے تعلقات کے بارے میں آیات تقریباً 25 ہیں۔

معاشی اور اقتصادی معاملات (Economic & Financial Affairs):

تقریباً 10 کے قریب قرآن مجید کی آیات کا تعلق معاشی و اقتصادی معاملات سے ہے۔ ان میں مملکت اسلامیہ کی آمدن اور خرچ کا حساب کتاب اور حق داروں کے حقوق جو مالدار لوگوں کے فرائض ہیں ان کے بارے میں بیان ہوا۔

(سنت) دوسرا ماخذ (Second Source (Sunnah): قرآنی آیات مبارکہ یا قرآنی احکام

کو سنت یا احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ چند احکامات ایسے ہیں جن کے بارے میں مکمل

وضاحت نہیں ملتی تو سنت نبویؐ اور احادیث نبویؐ سے اس کی تشریح ہو جاتی ہے۔

سنت کے لغوی معانی (Dictionary Meanings) لغت میں سنت کے معانی ایسا راستہ، طریقہ یا عادت ہے جس پر لوگ چلتے ہوں۔ لفظ سنت کی نسبت اگر کسی انسان کی طرف ہو تو اس کا مطلب وہ طریقہ جو کسی بھی کام کرنے والے کا ہو یا اس کے اعمال و افعال جو اس سے سرزد ہوں خواہ وہ کام اس کی تعریف یا برائی کا باعث ہو۔

شریعت کی اصطلاح میں (In Terms of Nomism (Shari'ah))

سنت سے مراد وہ اقوال، افعال یا سکوت ہے جو آپ ﷺ نے سرانجام دیے سنت مآخذ احکامات میں ایک اہم ماخذ ہے جو تشریح احکام کا سرچشمہ ہے۔ سنت سے ہی شرعی احکامات کا استنباط کیا جاتا ہے۔

حدیث (Hadith): حدیث کے لغوی معانی بات چیت اور گفتگو کے ہیں مگر اصطلاح میں حدیث سے مراد آپ ﷺ کے ارشادات و فرمودات ہیں یعنی ایسا طریقہ کار جس کو آپ ﷺ نے بیان فرمایا یا اپنایا۔

حدیث یا سنت کی اقسام (Types of Sunnah or Hadith)

حدیث یا سنت کو بنیادی طور پر تین حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔

- 1- سنت یا حدیث قولی 2- سنت یا حدیث فعلی 3- سنت یا حدیث تقریری

حدیث یا سنت قولی (Hadith or Sunnah): وہ حکم شرعی جس کے متعلق کوئی بات جو آپ ﷺ نے کسی بھی موقع پر ارشاد فرمائی اسے حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا اَتَمُّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ترجمہ: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

حدیث یا سنت فعلی (Functional Hadith): وہ افعال مبارکہ جو حضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ میں سرانجام دیے۔ صحابہؓ نے عبادات اور دیگر معاملات کے بارے میں آپ ﷺ کے افعال مبارکہ روایت کیے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج اور دیگر عبادات کرنے کے طریقے حدیث فعلی سے تعلق رکھتے ہیں۔

حدیث تقریری (سنت تقریریہ) (Verbal Hadith): کسی ایسے فعل کو دیکھ کر آپ ﷺ نے پسندیدگی کا اظہار کیا یا خاموشی اختیار کی اگر کوئی ایسا کام جو آپ ﷺ کی عدم موجودگی میں ہوا اور اس کام کا ذکر آپ ﷺ کے سامنے ہوا اور آپ ﷺ اس پر خاموش رہے۔ حدیث یا سنت تقریری کہلاتا ہے۔

سنت کی اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں:

Significance of Sunnah in the Light of the Quranic Verses

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (سورۃ النجم: 3,4)

ترجمہ: وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔

(سورۃ الاحزاب: 21)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
ترجمہ: بے شک! تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے۔

(سورۃ النساء: 80)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
ترجمہ: جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا
ترجمہ: اگر اس کا کہا مانو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ (سورۃ النور: 54)

سنت کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں:

(Significance of Sunnah in the Light of Ahadit's)

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے

وَاللَّهُ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ وَلَا تَقُولُوا إِلَّا يُحِبُّ رَبَّنَا وَرَضِيَ

ترجمہ: اللہ کی قسم میری زبان سے تو وہی بات نکلتی ہے جو حق ہوتی ہے اور ہم تو وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو

پسندیدہ ہوتی ہے اور جسے وہ چاہتا ہے۔ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

ترجمہ: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔

مَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي
ترجمہ: جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔

اجماع (Consensus of Opinion): شریعت اسلام کا تیسرا بڑا ماخذ اجماع ہے۔ آپ ﷺ کی

حیات طیبہ میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ ﷺ اس کے حل کے بارے میں از خود ارشاد فرمایا کرتے تھے اور یہ حل قرآنی آیات مبارکہ کی روشنی اور وحی الہی کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدینؓ اور صحابہؓ نے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی فہم و فراست اور بصیرت کے مطابق پیش آمدہ مسائل کے حل کے بارے میں فیصلے کیے۔ متفقہ رائے کے مطابق کیے جانے والے فیصلوں کو اجماع صحابہ کا نام دیا گیا۔

اجماع کے لغوی معنی (Dictionary Meanings Consensus of Opinion):

لغوی معانی جمع ہونا یا جمع کرنا ہیں۔ اتفاق کرنا، اتفاق رائے سے کسی بات یا نظریے سے متفق ہو جانا۔ لغت میں اجماع عزم اور کسی چیز کے بارے میں پختہ ارادہ کرنے کو کہتے ہیں عربی میں ”أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا“ یعنی لوگ فلاں بات پر عزم جمع کے ساتھ متفق ہو گئے۔

اجماع شریعت اسلام کی رو سے Consensus of Opinion in the Light of Islam:

آپ ﷺ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد امت کے اصحاب حل و عقد یعنی مجتہدین کا کسی زمانے کے مسئلہ یا مسائل کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں متحد و متفق ہو کر فیصلہ دینا اجماع کہلاتا ہے۔

قرآنی آیات مبارکہ کی روشنی میں اجماع کی اہمیت:

Significance of Consensus of Opinion in the Light of The Quranic Verses

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورۃ النساء: 59)

ترجمہ: تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اولی امر کی۔

حکام کے علاوہ اولی امر سے مراد درجہ بدرجہ فقہائے امت و علمائے دین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:-

فَأَجْعَلُوا مَرْكُومًا وَشُرَكَاءَ كُفٍّ (سورة یونس: 71) ترجمہ: سو تم اپنی کوئی تدبیر اپنے شرکاء سے مل کر پختہ طور پر طے کر لو۔
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (سورة الشوری: 38) ترجمہ: وہ اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔
وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۚ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورة النساء: 115)
ترجمہ: جو شخص رسول ﷺ کی مخالفت پر کمر بستہ ہوا اور اہل ایمان کی روش کے سوائے کسی اور روش پر چلے باوجود اس کے حق راستہ اُس پر کھل چکا تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔

احادیث مبارکہ کی روشنی میں اجماع کی اہمیت و حجت:

Significance & Importance of Consensus of in the Light of Ahadit's

آپ ﷺ کا ارشاد پاک ہے:۔ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ترجمہ: یعنی جماعت کے ساتھ اللہ کی تائید ہے۔
مزید فرمایا:۔ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى الْخَطَا ترجمہ: یعنی میری امت غلطی پر متفق نہ ہوگی۔

امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے (Opinion of Imam Shafi (RA)): امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الرسالة میں اجماع کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کسی زمانے میں امت اسلامیہ کے مجتہدین کا شرعی حکم پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔

فقہائے امت کی رائے (Opinion of the Fiqh Scholars):

فقہائے امت کی رائے کے بارے میں حوالہ جات
وَهُوَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْحِلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ
ترجمہ: اور رسول اللہ کی امت کے اہل حل و عقد کا کسی معاملہ میں اتفاق کا نام اجماع ہے۔
درست اجماع کے لیے ضروری ہے مجتہدین کی شرعی حکم پر متفق ہوئے ہوں یعنی اس مسئلے کا تعلق احکام شرعیہ مثلاً فرائض، حرام، وغیرہ سے ہو اسی طرح وہ اجماعات جو غیر شرعی مسائل کے لیے ہوں مثال کے طور پر اگر ان کا تعلق لغت، ریاضی یا طب سے ہے تو ایسے مسائل پر اتفاق رائے اجماع نہیں کیونکہ یہ شریعت کے ضمن میں نہیں آتے۔

اقسام اجماع (Types of Consensus of Opinion):

اجماع کی دو بڑی قسمیں ہیں 1۔ اجماع صریح 2۔ اجماع سکوتی
مجتہدین کا کسی شرعی مسئلے کے بارے میں اپنی رائے کا صراحت سے اظہار کرنا اور پھر اس پر متفق ہونا کسی کے فتویٰ یا قول و فعل کو اپنایا اختیار کرنا اجماع صریح کہلاتا ہے۔ اجماع صریح کو اجماع عزیمت بھی کہا جاتا ہے۔

اجماع سکوتی (Silent Consensus of Opinion): صحابہ کی جانب سے کسی شرعی مسئلے کے

حل کے بارے میں اتفاق رائے کا زبانی اظہار کیا گیا ہو اور اسی متفقہ فیصلہ کے بارے میں دیگر صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا تو ان میں کسی صحابی نے نہ تو اس کی مخالفت کی اور نہ ہی حمایت کی تو اس قسم کے اجماع کو سکوتی اجماع کا نام

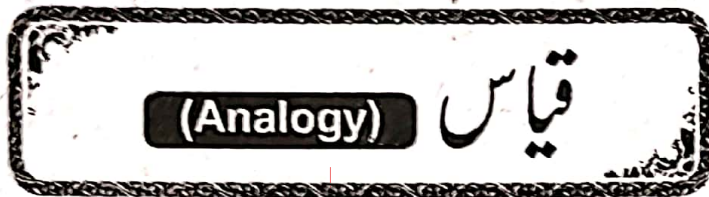
دیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خاموش رہنے والے صحابہ کو آزادی اظہار رائے حاصل ہو بصورت دیگر سکوت کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں۔ امام ابو اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ایسے اجماع کو بھی حجت قرار دیتے ہیں مگر امام شافعی کے نزدیک ایسا اجماع حجت نہیں ہے۔

تابعین کا اجماع (Consensus of Opinion of Tabaeen):

اگر کسی شرعی مسئلے کے حل کے بارے میں صحابہ کا قول موجود نہ ہو اور تابعین اس مسئلے کے بارے میں متفقہ رائے پیش کریں اور اجماع کر لیں تو ایسا اجماع اجماع تابعین کہلائے گا۔

اقوال سلف پر اجماع (Consensus of Opinion about the Sayings of Scholars):

آئمہ مجتہدین کا سلف کے کسی قول یا اقوال پر اجماع ہو جائے یعنی اتفاق رائے ہو جائے ایسے اجماع کو اجماع اقوال سلف کہلائے گا۔



کسی مسئلے کے حل کو جب قرآن و سنت میں تلاش نہ کیا جاسکے تو اسے دوسرے حکم کے ساتھ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہو، علت مشترک کے سبب ملانا قیاس کہلاتا ہے یعنی قرآن و سنت میں کسی واقعے کے بارے میں نص یا کوئی حکم نہ پایا جائے اور کسی اور واقعے سے متعلق نص قرآن و سنت میں پایا جائے تو دونوں واقعات کے بارے میں حکم کی علت ایک جیسی ہونے کے سبب ملانے کو قیاس کہلاتا ہے۔

قیاس کا لغوی معنی (Dictionary Meanings of Analogy):

قیاس کا لغوی مطلب جانچ پڑتال کرنا، مطابق یا مساوی کرنا، اندازہ کرنا، منطبق کرنا، دو جملوں سے مرکب قول جس سے لازم نتیجہ سامنے آئے یعنی منطقی استدلال Syllogism۔

اصطلاح میں قیاس کا مفہوم (Meanings of Analogy in Terms):

”کسی پیش آمدہ مسئلہ (فرع) کو اصل (نص) کے ساتھ سبب علت کی وجہ سے حکم میں شامل کرنا قیاس کہلاتا ہے۔ علت کو مدارینا کر سابقہ فیصلہ اور نظیر کی روشنی میں پیش آمدہ نئے مسئلے کو حل کرنا قیاس کہلاتا ہے۔ (ذاکر تزیل الرحمن) تَعْدِيَةُ الْحُكْمِ مِنَ الْأَصْلِ إِلَى الْفُرْعِ بِعِلَّةٍ مُتَعَدِّدَةٍ بَيْنَهُمَا ترجمہ: حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے کر جانا کہ دونوں اصل اور فرع کے درمیان متحدہ علت پائی جاتی ہو۔

ارکان قیاس (Elements of Analogy):

1- اصل (Asal): جس پر قیاس کیا جائے اس کا اصطلاحی نام مقیس علیہ ہے۔

2- فرع: جس چیز کو قیاس کیا جائے اس کو اصطلاح میں مقیس کہلاتا ہے۔

3- وصف یا سبب (Cause or Quality): جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا باعث بنے۔

4- **حکم یا فیصلہ (Order or Decision):** جو قیاس کرنے کے بعد دیا جائے اصطلاح میں حکم کہلاتا ہے اس کو اصطلاح میں علت کہا جاتا ہے۔ مثال شراب اصل ہے ہیر و ن فرغ ہے، نشہ علت اور اس کا جرم ہونا شرعی حکم ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْغَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة: 90)

ترجمہ: اے ایمان والو! اِن بات یہ ہے کہ شراب اور جوا، بت اور پانسے (فال کھولنے کے تیر) یہ سب ناپاک کام شیطان کے ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔
اس آیت میں قیاس کا ایک رکن اصل بیان ہوا ہے اور اس میں نص سے ثابت حکم پایا جاتا ہے اور وہ حرمت شراب نوشی ہے۔ کھجور یا جو سے کشید کی ہوئی شراب کو نبیذ کہا جاتا ہے جو کہ فرغ ہے جس کے بارے میں نص میں کوئی حکم موجود نہیں لیکن اس میں نشہ کی وہی علت موجود ہے جو اصل میں ہے اس طرح اشتراک علت (نشہ) کے سبب نبیذ کو خمر پر قیاس کیا جاتا ہے اور نبیذ کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو خمر کے بارے میں ہے یعنی نبیذ پینا حرام ہے جیسا کہ شراب پینا حرام ہے۔

1- **اصل Authority یا نص Texts:** ان سے مراد قرآن مجید اور سنت نبویؐ کے واضح احکامات کے متفقہ فیصلہ جات یا نظائر ہیں فقہی اصطلاح میں اسے مقیس علیہ کہا گیا ہے۔

2- **علت Effective اور Cause:** علت یا ایسا سبب جو اصل اور فرغ میں ایک جیسا ہی ہو اور اس سے قیاس کا حکم سامنے آئے۔

3- **فرغ:** لغت میں فرغ سے مراد شاخ ہے اور اصل سے مراد جڑ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شاخ درخت کے بغیر نہیں ہوتی اور ہر درخت یا پودے کی جڑ یا جڑیں ہوتی ہیں یوں جڑ کا شاخ اور شاخ کا جڑ سے تعلق ہوتا ہے اسی طرح حل طلب یا پیش آمدہ نیا مسئلہ فرغ ہے جسے فقہی حضرات یا علمائے فقہ مقیس کا نام دیتے ہیں اور مشترک چیز جو اصل اور فرغ میں ہوتی ہے وہ علت یا سبب ہے جس کے بارے میں اصل حکم فرغ (نئے مسئلے) کے لیے جاری کیا جاتا ہے اور حکم قانون کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے علت میں اصل مدار ہے جس کے گرد قیاس کے پورے طریقہ کار پر بحث کی جاتی ہے۔

4- **حکم (Legal Effect):** حکم سے مراد ایسا قانونی اثر جو علت کے مشترک ہونے پر کسی مسئلہ کے حل کے لیے جاری کیا جائے یا مرتب کیا جائے۔

قیاس کی اہمیت اور ہر دور میں اس کی ضرورت:

(Significance of Analogy & It's Importance for Every Era)

جب اسلامی سلطنت کی حدود میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا تو ان علاقوں کے عوام کی (یعنی مفتوحین کی) اپنی تہذیب و ثقافت، رسم و رواج اور مذہبی اصولوں کی وجہ سے نت نئے مسائل پیدا ہوئے جس کے بارے میں

قرآن و سنت سے براہ راست واضح راہ نمائی حاصل نہ ہو سکی تو ایسی صورت میں قیاس کی ضرورت پیش آئی اور قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں ان مسائل کا حل تلاش کیا گیا لیکن قرآن و سنت سے متصادم قیاس باطل ہے اور اس کو فوراً چھوڑ دینا ضروری ہے۔

قرآنی آیات مبارکہ اور قیاس کی اہمیت:

(Quranic Verses & the Significance of Analogy)

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:-
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّمَّا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ○ (سورة العنكبوت: 43)
ترجمہ: یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے دیتے ہیں مگر ان کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ○ (سورة الحشر: 2) ”بس عبرت حاصل کرو، اے دیدہ بینا رکھنے والو۔“
قرآن مجید کی آیات مبارکہ کے مطالب سے ظاہر ہے کہ امثال کو سمجھنا اور واقعات سے عبرت حاصل کرنا اس وقت ممکن ہے جب ایک چیز کا حسن و خوبی اور قبح کا دوسری چیزوں کے ساتھ موازنہ کیا جائے ظاہر ہے اچھے برے کی تمیز کرنے کے لیے اہل علم چیزوں کا پہلے موازنہ کرتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔

احادیث مبارکہ (Hadith's): حدیث شریف میں بیان ہوا ہے

ترجمہ: جن معاملات کے بارے میں وحی نازل نہیں ہوتی اس کا فیصلہ میں اپنی رائے سے کرتا ہوں۔
آپ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ دو اور جب کوئی حکم قرآن و سنت میں نہ پاؤ تو قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔

قیاس کی اقسام (Types of Analogy)

قیاس طرد (Tervia Analogy): قیاس طرد سے مراد ایسا حکم ہے جس میں فرع (نیا مسئلہ) اور اصل دونوں میں یکساں علت پائی جائے جس کے باعث اصل کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا مثلاً شراب قرآنی آیات کی رو سے حرام ہے۔ ہیردن نص قرآنی سے حرام نہیں لیکن اس میں مشترکہ علت نشہ ہے۔ اس سبب کی وجہ سے ہیردن، افیون و دیگر نشہ آوراشیاء حرام ہیں۔

قیاس معکوس (Hyperbatic Analogy): قیاس معکوس سے مراد ایسا حکم ہے جو کسی چیز پر لگایا جائے جو دوسری چیز کے حکم کے متناقض اور مخالف یا برعکس ہو اس لیے کہ دونوں احکامات کی علتیں مختلف ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں دودھ حلال ہے اس میں شراب کی طرح نشہ موجود نہیں جب قیاس کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد عام طور پر قیاس طرد ہوتا ہے۔

اجتہاد (Ijtihad)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدمؑ سے لیکر آپ ﷺ تک جتنے بھی انبیاء انسانیت کی راہ نمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجے ان سب کا دین ایک ہی تھا اور اس دین میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن ہر نبی کو اپنے زمانے اور حالات کے پیش نظر شریعتیں عطا کی گئیں تھیں۔ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت عطا فرمائی جس میں قیامت تک انسانوں کے لیے پیش آنے والے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس شریعت کو شریعت محمدیؐ کہا جاتا ہے۔ آپ ﷺ خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد کسی نبی یا رسول نے نہیں آنا اور سابقہ شریعتیں عصر حاضر کے مسائل کا حل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ لیکن اسلامی شریعت یعنی شریعت محمدیؐ قیامت تک کے انسانوں اور دنیا کہ ہر کونے گوشے میں رہنے والے انسانوں کے لیے پیش آمدہ مسائل کا حل بطریق احسن پیش کرتی ہے۔

اجتہاد کے لغوی معنی (Dictionary Meanings): لفظ اجتہاد جہد سے مشتق ہے۔ جس کے معنی ہے کسی شخص کا انتہائی حد تک کوشش کرنا۔ فقہی اصولوں کے مطابق اجتہاد سے مراد نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں حل تلاش کرنا ہے۔ پس اجتہاد کسی کام کو سرانجام دینے میں اپنی بھرپور اور از بس صلاحیت کو استعمال کرنا ہے۔ جس کے وسیع تر معنی کوشش، طاقت، محنت اور مشقت برداشت کرنا کے ہیں۔ اجتہاد میں حروف اصلیہ تین ہیں 'ج، ہ، ذ' اور یہ باب افتعال کے وزن پر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے:-

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ (سورة التوبة: 79)

ترجمہ: اور جو نہیں حاصل کرتے اس کے سوا کہ اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے۔

اجتہاد کا اصطلاحی مفہوم (Meanings in Terms of Ijtihad):

شرعی احکام کے علم کی تلاش میں ایک مجتہد کا استنباط احکام کے طریقہ سے بھرپور کوشش کرنا یعنی شریعت کے احکام کو عملی طور پر (اسلام کے مآخذ قوانین کی روشنی میں) حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ عصر حاضر کے نئے پیش آنے والے مسائل جن کا تعلق شریعت سے ہو، غور و فکر، سوچ بچار (منطقی اور حقیقی)، تدبیر اور تفکر کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل تلاش کرنا اجتہاد کہلاتا ہے۔

مجتہد کے اوصاف (Qualities of Mujtahid): مجتہد کیلئے فقیہ ہونا ضروری ہے یعنی ایسا عالم دین جو قرآن و حدیث کے علوم کا ماہر، متقی اور پرہیزگار ہو اور اجتہاد کرے اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ مجتہد کا مرتبہ فقیہ سے زیادہ ہوتا ہے جو شرعی مسائل اور ان کے حل کا علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ تاہم وہ شریعت کے مسائل کے ضمن میں استخراج اور استنباط کرنے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔

اجتہاد کی اہمیت از روئے قرآن مجید (Importance of Ijtihad in Quran):

قرآن حکیم میں دنیاوی اور دینی معاملات یا امور کے بارے میں عقل و دانش سے کام لینے کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا گیا ہے:-

أَفَلَا تُبْصِرُونَ - أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ - أَفَلَا يَشْعُرُونَ - أَفَلَا تَعْلَمُونَ - أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ

اجتہاد کی اہمیت حدیث نبوی ﷺ کی روشنی میں:

(Importance of Ijtihad in Light of Hadith)

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:-
ترجمہ: جب کوئی حاکم فیصلہ کرنے میں صحیح اجتہاد کرے تو اس کے لیے دواجر ہیں اور اگر اجتہاد کرنے میں اس نے کوئی غلطی کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے۔

آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنایا تو روانگی سے قبل فرمایا، ”اگر تمہارے پاس فیصلہ کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو اس کا فیصلہ کیسے کرو گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں اللہ کی کتاب کی آیات مبارکہ کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر اس میں اس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نہ ملتا تو کیا کرو گے؟ عرض کی رسول ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا کہ اگر سنت سے بھی کوئی حکم نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے تو حضرت معاذؓ نے عرض کی میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ آپ ﷺ نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ”تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اللہ کے رسول ﷺ کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول ﷺ راضی ہے۔“

اجتہاد صحابہ کرامؓ کے تعامل کی روشنی میں: علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی شہرہ آفاق کتاب

’تاریخ الخلفاء‘ میں رقمطراز ہیں کہ ”حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی بھی پیش آمدہ مسئلے کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی مسئلے کا حل نہ ملتا تو پھر صحابہؓ سے Discuss کرتے ان میں سے کسی کو اس بارے میں علم ہوتا تو واضح ثبوت کے بعد اسے قبول کرتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجالاتے اور اگر پھر بھی اس شرعی مسئلہ کا حل نہ ملتا تو اصحاب رسولؐ میں سے بہترین شخصیات کو منتخب کر کے ان کی آراء کی روشنی میں یعنی کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلہ فرمادیتے۔“ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ’کلالہ‘ (جس کا نہ باپ ہو اور نہ بیٹا) کی میراث بارے میں اجتہاد سے فیصلہ صادر فرمایا۔ اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دادا کی میراث بارے میں اجتہاد کرتے ہوئے اپنا فیصلہ صادر فرمایا۔ مہر غیر متعین اور صحبت کے بغیر یعنی قبل از صحبت وفات پا جانے والے شوہر کی بیوہ کے لیے مہر مثل کا حق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اجتہادی فیصلے سے ثابت ہے۔ ایسی عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے۔

اجتہاد کی شرائط

(Conditions for Ijtihad)

مجتہد کے لیے شرائط (Conditions for Mujtahid): علمائے دین اور فقہائے اُمت نے

مجتہد کے لیے چند شرائط و اصول متعین کیے ہیں اگر مجتہد ان شرائط پر پورا اترے اور مذکورہ اصولوں پر عمل کرے تو اسے اجتہاد کی اجازت ہے ورنہ اجتہاد کی اجازت نہ ہے۔

- 1- مجتہد علوم شریعت یعنی قرآن و سنت سے متعلق علوم سے تفصیلی واقفیت اور معرفت رکھنے والا ہو اور قرآن حکیم واحادیث مبارکہ کا وسیع مطالعہ رکھنے والا ہو۔
- 2- مجتہد اہم علوم، علم ناخ و منسوخ، علم محکم و متشابہ، علم تفسیر، قصائص و مثال کے بارے میں فہم و فراست رکھنے والا ہو۔
- 3- علم حدیث مثلاً جرح و تعدیل (راوی کی شخصیت میں ایسے نقائص جو اس کی روایت کو ناقابل اعتبار بناتے ہیں، انہیں جرح کہا جاتا ہے اور راوی کو ثقہ قرار دینے کا عمل تعدیل کہلاتا ہے) سے بخوبی واقف ہو۔
- 4- مجتہد صحیح و ضعیف حدیث کو پرکھنے یا پہچاننے کے اصول روایت و حدیث، احوال الرجال یعنی راوی کی صفات اور خصائل کے علم سے بھی واقف رکھتا ہے۔
- 5- عربی زبان، رموز و اوقاف اور قواعد صرف و نحو کا ماہر ہونا ضروری ہے۔
- 6- مجتہد فقہ اسلام کے بنیادی مآخذ کے بارے اور ان کی ترتیب و استنباط، احکام کے اصولوں اور طریقوں سے پوری طرح آگاہ ہو یعنی اگر مسائل کا حل تلاش کرنا ہے تو کیسے اور دوسرے نمبر پر کس مآخذ سے اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ مجتہد کے لیے ایسے مسائل جن کے بارے احکام استنباط ہو چکا ہو سے آگاہی بھی ضروری ہے۔
- 7- صحابہ کرامؓ، تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین کے فتاویٰ اور فقہی احکامات کے بارے میں مجتہد کو علم ہونا ضروری ہے۔
- 8- مجتہد مقاصد شریعت سے مکمل طور پر واقف اور مزاج شریعت پر گہری نظر رکھنے والا ہو۔
- 9- احکام الکلام اور ان کے مسائل سے آگاہ ہو۔
- 10- مجتہد دین اسلام کی بہترین خصوصیت عدل کے تقاضے بھی پورے کرتا ہو۔
- 11- خوفِ خدا، تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت اور خدا کی بارگاہ میں جوابدہ ہونے کا احساس رکھنے والا ہو۔
- 12- ذوق و شوق سے کیا گیا اجتہاد زیادہ موثر اور مفید ہوتا ہے۔ مجتہد دل کی آنکھ بھی رکھتا ہو۔

مجتہد کے اوصاف : Characteristics of Mujtahid

- 1- مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاقل و بالغ ہو۔ 2- عربی زبان کا ماہر ہو۔
- 3- قرآن و حدیث کے علوم پر عبور رکھتا ہو۔ 4- اجتماعی مسائل سے بھرپور واقفیت رکھنے والا ہو۔
- 5- اسلامی شریعت کے مزاج اور مقاصد پر گہری نظر رکھنے والا ہو۔
- 6- دورِ حاضر کے احوال و حوادث سے واقف ہو اور پیش آمدہ مسائل کا حل اسلامی مآخذ قوانین کی ترتیب کے مطابق پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔
- 7- صحابہ کرام اور تابعین کے اُن فیصلوں سے آگاہ ہو جو انہوں نے قرآن و سنت اور دیگر مآخذ قوانین کی روشنی میں صادر فرمائے۔
- 8- ائمہ اور فقہائے سلف کے ارشادات، آراء اور احکامات کے بارے میں جاننے والا ہو۔

اندھی تقلید اور لکیر کا فقیر ہونا (Blindly Following the Beaten Tracks):

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر غور و فکر، تدبر اور سوچ بچار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ صحابہ کرامؓ نے پیش آمدہ مسائل قرآن و حدیث اور عظیم صحابہؓ کی آراء کی روشنی میں حل کیے۔ تابعینؓ نے بھی اس کام کو آگے

بڑھایا۔ آئمہ کرام علیہم السلام نے بھی اندھی تقلید کی مذمت کی ہے۔ دراصل مسلمان علمی ہستی اور تنزلی کا شکار اسوقت ہوئے جب انہوں نے اجتہاد کرنا چھوڑ دیا۔ جدت فکر پر پابندی لگانے سے اسلامی ممالک میں شریعت کے مسائل کے حل میں دشواریاں پیدا ہوئیں۔ اگر عالمی اصولوں اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اجتہاد جاری رکھا جائے تو عالم اسلام ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اس لیے اجتہاد اسلامی قانون سازی کے لیے بہت ضروری ہے۔

اسلامی قوانین کی اہمیت

(Significance of Islamic Principles / Laws)

اسلام دین فطرت ہے اور اسلامی اور فقہی قوانین فطری اصولوں کے عین مطابق ہیں۔ اسلامی معاشرے میں رہنے والے تمام مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تاہم بعض اوقات مختلف انسانوں کی خود پسندی، جھوٹی انا اور نفسانی خواہش کی ناجائز ذرائع سے تکمیل کی وجہ سے غیر متوقع اور ناپسندیدہ صورت حال پیدا ہو جانے سے انسان مقصد حیات سے دور ہوتا جاتا ہے۔ مقصد حیات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اسلامی معاشرے کا قیام ناگزیر ہوتا ہے جو کہ اسلام کے مکمل ضابطہ حیات پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے سے مشروط ہے۔ قرآن اور سنت پر مبنی تعلیمات کو عملی طور پر اپنا کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے

کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ (Method of Living a Successful Life):

اسلامی قوانین یا تعلیمات اسلام کامیاب زندگی گزارنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ مسلمانوں کی چوبیس گھنٹے کی زندگی عبادت ہے۔ بشرطیکہ اس کا ہر عمل قرآن مجید کے احکامات اور ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔

اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا (Spreading of Islamic Teachings):

اگر انسان ان اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا اپنا معمول بنالے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ ساتھ یہ بات دوسرے انسانوں کے لیے بھی دلچسپی اور تحریک کا باعث بنتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کو فروغ حاصل ہوتا رہے گا۔ اس طرح اسلامی اور فقہی قوانین کے ساتھ واقفیت اور انہی سے زندگی کے مسائل حل کرنے میں مدد ملتی رہتی ہے۔

عقائد، عبادات اور حقوق و فرائض کا جامع نظام:

(Comprehensive System of Beliefs, Worships, Rights & Responsibilities)

اسلام کے بنیادی عقائد توحید، رسالت، آسمانی کتب پر ایمان، ملائکہ اور آخرت پر کامل یقین تمام ارکان اسلام کی مکمل طور پر بجا آوری مسلمان کی شان اور اعزاز ہے۔ حقوق والدین، زوجین، ہمسائے، رشتہ داروں کے حقوق، استاد شاگرد، غیر مسلموں کے حقوق پر مبنی اسلام کا جامع نظام اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے معاونت کرتا ہے۔

حلال و حرام، جائز اور ناجائز کے بارے میں معلومات (Information about Legal & Illegal):

اسلامی قوانین جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حلال و حرام اور جائز اور ناجائز

اعمال و افعال میں امتیاز کرنا سکھاتے ہیں تاکہ انسان روزی کمانے کے لیے صرف جائز اور حلال ذرائع اختیار کرے۔ اسلامی قوانین انسان کو حلال اور طیب اشیاء استعمال کرنے یا حلال کمائی سے اپنی ضروریات پورا کرنے کے بارے میں راہ نمائی فراہم کرتے ہیں مثلاً مرغی یا بکری حلال ہیں لیکن اگر کوئی شخص انہیں چوری کر کے کھائے گا تو یہ طیب یعنی پاک خوراک نہ ہوگی۔ اسلامی اور فقہی قوانین کا گہرا مطالعہ کرنے سے ان حساب معاملات سے متعلق آگاہی اور شعور حاصل ہوتا ہے۔

Solution of the Modern Problems دور جدید کے مسائل اور ان کا حل

خلفائے راشدین کے دور میں کثرت سے فتوحات ہوئیں۔ جس کی وجہ سے بہت سے نئے مسائل سامنے آئے۔ قرآن و سنت کے بعد اجماع، قیاس اور اجتہاد کے ذریعے پیش آمدہ مسائل کا شرعی حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کیا گیا۔ ہر نئے مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں اجتہاد کے ذریعے حل کیا جاسکتا ہے۔ لہذا اسلامی اور فقہی قوانین کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان قوانین کی ضرورت ہر دور اور ہر علاقے کے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اسلامی اور فقہی قوانین معاشرے میں جمود اور تعطل کو ختم کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رکھا ہے۔

Human Psychology & Natural Laws انسانی نفسیات اور فطری قوانین

لَا تُكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَفْ لَا تَرْجَمْ: دین میں کوئی جبر نہیں۔ (سورۃ البقرہ: 256)
یہ اصول انسان کی نفسیات اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام قلت حرج اور عدم تکلیف کے اصولوں کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے تعلیمات اسلام اور اسلامی اصول انسان کے مزاج، نفسیات اور فطرت سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

سیرت النبی ﷺ (Life of The Holy Prophet (PBUH))

اس وقت دنیا کے بڑے سے بڑے مسئلے کا حل سیرت محمدی ﷺ میں موجود ہے۔ آپ ﷺ کی محبت اور آپ ﷺ کی تعلیمات تمام مسائل کا جامع حل پیش کرتی ہیں۔ آج بھی اگر اقوام عالم اسوۂ حسنہ کو اپنی باطنی اور ظاہری زندگی کا حصہ بنالیں تو عظیم الشان معاشرے کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ فرقہ واریت، دہشت گردی، تعصب و تنگ نظری اور دیگر معاشرتی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جاسکتا ہے۔

دیانتدار اور غیر جانبدار انتظامیہ (Honest & Impartial Administration)

مقتضیٰ کے تشکیل دیے گئے قوانین پر عمل درآمد کو ممکن بنانے کے لیے ایک دیانتدار، فعال اور غیر جانبدار انتظامیہ کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تعصب و تنگ نظری سے پاک انتظامیہ اور عوام کی بے لوث خدمت کے جذبے سے سرشار انتظامیہ ملک میں امن و امان قائم کر کے ہر شہری کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔

عدلیہ کا کردار (Role of Court): عدل و انصاف اسلامی معاشرے کی شان اور پہچان ہوتا ہے۔ ہر شخص کو بلا امتیاز اور بلا لحاظ یکساں حقوق و مراعات حاصل ہوں تو معاشرتی و قانونی مساوات کا بول بالا ہوتا ہے۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کر کے حق دار اور مظلوم کی دادرسی کرتی ہے چنانچہ عدل و انصاف کی فراہمی سے معاشی اور معاشرتی خوشحالی اور ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے۔

احتسابی عمل (Procedure of Accountability)

کیا کہ آپؐ کا قد لباس ہے اور مال غنیمت میں سے ملنے والے کپڑے سے آپؐ کا لباس مکمل طور پر نہیں بن سکتا لیکن آپؐ نے پورا لباس کیسے سلوا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے والد محترم کو ہدیہ یعنی گفٹ کر دیا ہے اس لیے ان کا مکمل لباس تیار ہوا ہے۔ یہ تھی عوامی جرأت کہ ایک بدو عام شہری کی حیثیت سے خلیفہ وقت کا احتساب کر رہا تھا۔ اگر آج بھی انہی اسلامی اصولوں کو مکمل طور پر اپنایا جائے تو مسلمان قوم پوری دنیا کی حکمران قوم ہوگی۔ ہر صاحب اختیار کا بے لاگ احتساب کیا جائے تو ملک کرپشن کی دلدل سے نکل آئے گا۔

اسلامی قوانین کے بنیادی تصورات

(Basic Concepts of Islamic Laws)

اسلام کا تصور حاکمیت اعلیٰ (Islamic Concept of Sovereignty)

اس وسیع و عریض کائنات کا خالق حقیقی، حاکم اعلیٰ، مختار کل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو بلا شرکت غیرے مستقل اور حقیقی مالک ارض و سماء اور جملہ موجودات ہے۔

وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ رب العلمین کی ہی صفت ہے۔ حاکمیت اعلیٰ کا ثبوت قرآن و سنت، تعامل خلفاء راشدین، اجماع اُمت اور عقل و قیاس سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ تَرْجُمہ: بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ (سورۃ بنی اسرائیل: 111)
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ط تَرْجُمہ: حکم نہیں مگر اللہ کا (سورۃ یوسف: 40)

”میں تیری مدد سے بحث اور تیری وحی پر فیصلہ کرتا ہوں۔“ (حدیث نبوی)

اللہ کے تمام اختیارات اور صفات ذاتی ہیں ہر چیز اسکی ماتحت اور حلقہ اقتدار میں ہے۔

نظام شوریٰ System of Counselling

نصیحت کرنا ٹھیک راہ بتانا ہے ”شَاوَرَهُ فِي الْأَمْرِ“ کا مطلب کسی سے کسی امر کے بارے میں مشورہ طلب کرنا ”تشاور“ کا مفہوم ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے۔ چنانچہ شوریٰ کا مطلب مشورہ یا مشاورت ہے۔ مشورہ طلب کرنے یا باہمی مشاورت کو اصطلاح میں شورا ایت کہتے ہیں۔ دینی سیاسی معاملات میں جس منتخب گروہ یا جن لوگوں سے مشورہ طلب کیا جائے اسے مجلس شوریٰ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:-

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ص (سورۃ الشوری: 38) تَرْجُمہ: اور ان کا کام آپس میں مشورہ سے طے ہوتا ہے۔

وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ ج (سورۃ آل عمران: 159) تَرْجُمہ: ان سے معاملات میں مشورہ کرو۔

آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے تَرْجُمہ: ”جس قوم نے باہمی مشورہ کیا اس قوم نے فلاح پائی۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو آپ ﷺ سے زیادہ لوگوں سے مشورہ کرنے والا ہو۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:- جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ معتمد (اعتبار کیا جانے والا) ہوتا ہے۔

مشاورت سے مشکل مسائل کا آسان حل نکل آتا ہے۔

عدل وانصاف کی فراہمی (Provision of Just & Justice):

قرآن مجید میں ارشاد ہے: - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (سورة النحل: 90)
ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ط (سورة النساء: 58)

اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔
عدل کا لفظ ظلم، زیادتی اور عدوان کی ضد یعنی متضاد ہے۔ عدل کے لغوی معانی برابر کرنا، متوازن کرنا، تیر کو سیدھا کرنا، کسی چیز کو اس طرح تقسیم کرنا کہ کسی بھی فرق کو ذرہ بھر بھی کم نہ ملے۔ عدل وانصاف ایسی معاشرتی اور اخلاقی قدر ہے جس کے بغیر معاشرے کی بقاء، امن و سکون اور خوشحالی ناممکن ہے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہو تو کوئی بھی فرد قانون سے بالا نہیں ہوتا۔

مساوات (Equality): قریش کے معزز خاندان کی عورت پر چوری کا جرم ثابت ہونے پر آپ ﷺ کا تاریخی اور بے مثال ارشاد ہے: - وَاللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
ترجمہ: خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو ضرور اس پر حد نافذ کر کے اس کے ہاتھ کاٹا۔ یہ عظیم الشان فرمان نبوی ﷺ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام ہی دین مساوات ہے کہ

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَيَّ عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَبِيٍّ عَلَيَّ عَرَبِيٍّ
ترجمہ: کسی عربی کو مجھی پر اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔

قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے: - إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ط (سورة الحجرات: 13)
ترجمہ: یقیناً اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔

مساوات اسلامی تعلیمات کا طرہ امتیاز ہے۔ اسی برابری اور مساوات میں مسلمانوں کی ترقی کا راز پنہاں ہے۔

وتعاونوا علی البر والتقوی (Message of cooperation in doing good ness):

قرآن مجید میں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ خود نیکیاں کرنا اور برائیوں سے بچنا اور دوسرے کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے منشور پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ فحاشی اور عریانی کے خاتمے کے لیے ہمیں نماز قائم کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ نماز پڑھنے والے ایسے تمام دوست احباب کزن اور دیگر ملنے والوں کو نماز قائم کرنے کی ترغیب دینی چاہیے تاکہ اذان کی آواز سنتے ہی لوگ اپنی مصروفیات ترک کر کے مساجد میں باجماعت نماز کی ادائیگی کے لیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے: -

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ (سورة المؤمنون: 1,2)

ترجمہ: کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔

نماز قرب الہی اور یاد الہی کا ذریعہ ہے۔ نماز قائم کرنے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ انسان میں عجز و انکسار پیدا ہوتا ہے۔ رضائے الہی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے تاکہ مستحقین کی مدد ہو سکے اور معاشرتی و معاشی خوشحالی ممکن ہو سکے۔

مضبوط اور مستحکم معیشت (Solid & Stable Economy): ملک اور قوم کی معاشی خوشحالی

کے لیے اسلام کے بے مثال معاشی نظام کو اپنانا چاہیے: زکوٰۃ کو قنطرۃ الاسلام یعنی اسلام کا خزانہ کیا گیا ہے۔ اسلام کا نظام زکوٰۃ Co-operative society ہے۔ اقتصادی بد حالی اور معاشی پستی کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کی ادائیگی ضروری ہے۔ مضبوط اور مستحکم معیشت ہی مضبوط ملکی دفاع کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ غرباء، مساکین نادار اور ضرورت مند افراد کی کفالت سے کمانے والی آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے۔ بے روزگاری اور گدگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔

فساد فی الارض کی ممانعت (Prohibition of Riots on Earth): اللہ تعالیٰ (زمین پر) فساد

پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فتنہ فساد ملک اور قوم کی جڑیں کھوکھلی کر دیتا ہے اس لیے واعتصموا بحبل اللہ کے پیغام کی گہرائی سمجھ کر اتحاد و اتفاق قائم کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ میں امن اور سکون کی فضا برقرار رہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے: **وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ** ”فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔“ (سورۃ البقرہ: 217)

بنیادی انسانی حقوق (Basic Human Rights):

حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں: (1) قانونی حقوق (2) اخلاقی حقوق
ہر ریاست اپنے شہریوں کو قانونی اور بنیادی حقوق کی فراہمی یقینی بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی ہے۔ اگر کہیں ان حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو قانون تشکیل دینے والے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آجاتے ہیں اور خلاف ورزی کا نوٹس لے کر قانونی چارہ جوئی عمل میں لاتے ہیں اور محروم حق کی دادرسی کرتے ہیں۔

قانونی حقوق کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ (1) معاشرتی حقوق (2) سیاسی حقوق



حق زندگی (Right to Live): اسلام میں ہر شخص کی زندگی کا تحفظ یقینی بنانے سے متعلق واضح احکامات موجود ہیں۔ 1973ء کے آئین کے مطابق کسی بھی شخص کو بلاوجہ اس کے حق زندگی سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔

تحفظ مال و جائیداد، عزت و آبر (Protection of Honor, Wealth & Property):

اسلامی معاشرہ میں ہر شخص کو اپنی عزت و آبر، جان اور مال کے تحفظ کا حق حاصل ہے۔

حق رہائش (Right of Residency): اپنی سہولت اور ضرورت کے مطابق ہر شخص جہاں کہیں بھی چاہے رہائش اختیار کر سکتا ہے بشرطیکہ ایسی جگہ نہ ہو جو حساس علاقے یا دفاعی لحاظ سے ممنوعہ ہو۔

ذریعہ معاش یا کاروبار یا ملازمت کا حق (Right of Employment & Business):

ہر شخص اپنی دلچسپی، صلاحیت اور تجربے کی بنیاد پر جائز طریقے سے کاروبار یا ملازمت اختیار کر سکتا ہے۔

حق مذہب و عقیدہ (Right of Religion & Belief):

ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق مذہب یا عقیدہ اختیار کر سکتا ہے۔

خاندان کے حقوق (Family Rights):

ہر شخص کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی اور باہمی رضامندی کے ساتھ قانونی طور پر نکاح کر کے خاندان اور حصول اولاد یعنی قانونی ورثاء کے ساتھ اپنا حسب و نسب جاری رکھ سکے۔

آزادی تحریر و تقریر و تنقید (Freedom of Writing, Speech & Criticism):

ہر شخص کو ملک اور قوم کے مفاد یا اصلاح کے لیے تحریر و تقریر یا تنقید کرنے کا حق حاصل ہے۔

حق انجمن سازی (Right of Establishing Union / Party):

فلاحی اور خیر خواہی کے کاموں کے لیے کوئی انجمن، جماعت یا گروپ تشکیل دے سکتے ہیں۔

حق زبان و تہذیب اور ثقافت (Right of Language, Culture & Civilisation):

ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے خیالات، احساسات یا جذبات کے اظہار کے لیے کسی بھی زبان کو ذریعہ اظہار بنا سکتا ہے کسی بھی ثقافت یا تہذیب و ثقافت کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔

حق تعلیم و صحت (Right of Education & Health):

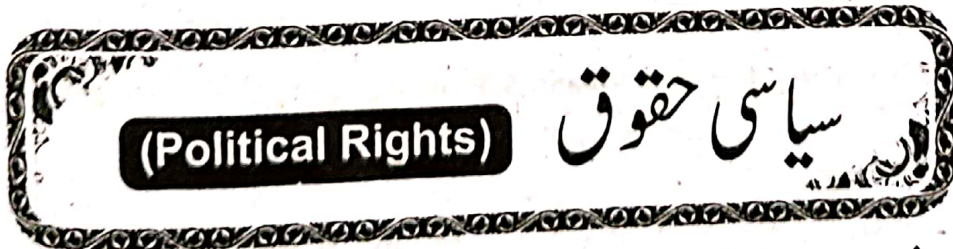
صحت کی بنیادی سہولتیں حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے اور حصولِ تعلیم کے دروازے ہر شخص کے لیے یکساں طور پر کھلے ہونے چاہئیں۔ یہ بھی بنیادی حق ہے۔

حق آزادی نقل و حرکت (Right of Movement):

1973 کے آئین کے مطابق ہر شخص کو اس کی مرضی کے مطابق نقل و حرکت (یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنا) کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے بشرطیکہ ایسا کرنا ملکی مفاد کے منافی سرگرمیوں سے متعلق نہ ہو۔

حق مساوات (قانونی و معاشرتی) (Right of Equality):

تمام شہری بلا امتیاز اور بلا لحاظ رنگ و نسل اور زبان و علاقہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ انہیں قانونی، معاشرتی اور معاشی مساوات کی بنیادوں پر برابر حقوق حاصل ہوں۔



فردی جمہوریت اور ملک کو سیاسی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے ہر شخص کے لیے سیاسی حقوق کی فراہمی یقینی بنانا حکومت وقت کا بنیادی فرض ہے۔

حق رائے دہی (Right to Cost Vote):

حکومت پاکستان کے قوانین کے مطابق ہر شخص جس

کا نام و نشان اس میں اس کے حلقے کی طرف سے موجود ہونے کا حق حاصل ہے۔

حق نمائندگی (Right of Representation): کوئی بھی شخص جو الیکشن کمیشن کے مقررہ کردہ اصولوں

کے مطابق قومی یا صوبائی سطح پر نمائندگی کرنے کا خواہش مند ہو وہ الیکشن میں بلا خوف و خطر حصہ لے سکتا ہے۔

حق منصب و عہدہ (Right of Rank & Post): ہر شخص اپنی اہلیت، قابلیت اور تجربے کے

مطابق کوئی بھی منصب یا عہدہ حاصل کرنے کا حق رکھتا ہے۔

حق تنقید، تحریر اور تقریر (Right of Writing, Speech & Criticism):

ہر شخص کو حکومت پر تقریری اور مثبت تنقید کرنے نیز ملک اور قوم کے بہترین مفاد میں تحریر اور تقریر کرنے کا حق حاصل ہے۔

سیاسی یا مذہبی جماعت سازی (Establishing Religious or Political Party):

ہر شخص کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے وہ اپنی مرضی سے کسی سیاسی یا مذہبی جماعت میں شامل ہونے کا حق رکھتا ہے لیکن یہ سیاسی یا مذہبی جماعت قومی یا ملکی مفاد کے خلاف نہ ہو۔

حق عرضداشت (Right to Request): ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ قوم و ملک کے نقصانات یا

ملک دشمن عناصر کی سرگرمیوں یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی نشاندہی حکومت کو درخواست کی صورت کر سکتا ہے۔

تاریخ اسلامی فقہ اور اسکا تدریجی ارتقاء

(History of Islamic Jurisprudence & its Evolution)

اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر دین ہے۔ اسلام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہر دور میں پیش آمدہ مسائل کا بہترین حل بے مثال انداز میں صرف اسلام نے ہی پیش کیا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے۔ خلفائے راشدینؓ، ائمہ کرامؓ اور دیگر مذہبی سکالرز نے اپنی علمی کاوشوں اور علمی استعداد کو مثبت انداز میں بروئے کار لا کر نئے ابھرتے ہوئے مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی روح کے مطابق حل کیا تاکہ امت کو دین اسلام پر مکمل عمل کرنے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اسلامی فقہ کی تاریخ اور اس کے تدریجی ارتقاء کے مختلف ادوار کچھ اس طرح سے ہیں:-

دور اول عہد نبوی ﷺ (First Period): اسلامی قانون سازی کی ابتداء تو دور رسالت میں ہی ہو گئی

تھی۔ یہ عرصہ 610ء تا 632ء تک ہے۔ اس دور میں اسلامی فقہ کا اولین سرچشمہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ آپ ﷺ پیش آمدہ مسائل کو آیات کی روشنی میں حل فرماتے، دوسرا بڑا ماخذ سنت رسول ﷺ تھا۔ صحابہ اپنے مسائل کے سلسلے میں رسول کریم ﷺ سے راہ نمائی حاصل کرتے اور آپ ﷺ کے تمام مسائل سے متعلق

اصولی اور دستوری انداز میں صحابہؓ کو تعلیم و تربیت دیتے تھے۔ آپ ﷺ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے آپ ﷺ کے سوال کے جواب میں عرض کیا: اگر کسی مسئلے کا واضح حل قرآن و سنت میں نہ ہو تو میں قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں ان پیش آنے والے مسائل کے حل سے متعلق اجتہاد کروں گا۔ آپ ﷺ سربراہ اسلامی ریاست ہونے کے ناطے تمام امور سے متعلق حتمی فیصلہ صادر فرماتے تھے مگر اہم معاملات میں صحابہؓ سے مشورہ کرنے کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ آپ ﷺ نے بحیثیت قاضی یا منصف بھی حل طلب مسائل کے فیصلے فرمائے۔ اجتہاد کا آغاز آپ ﷺ کے دور سے ہو گیا تھا۔

آپ ﷺ کی قولی و فعلی اور تقریری احادیث یا سنت میں مختلف امور سے متعلق حلال اور حرام ہجائز اور ناجائز اور امر و نہی کے بارے میں قرآنی آیات کی تشریح اور واضح احکامات موجود ہیں۔

عہد خلافت میں فقہی قوانین (Jurisprudence During the Reign of Chaliphate):

حضرت عائشہؓ، خلفائے راشدین، حضرت عبداللہ بن مسعودؓ، حضرت زید بن ثابتؓ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ اس دور کے مشہور فقہاء اور مجتہدین ہیں۔ اس دور میں مآخذ قانون قرآن و سنت اور اجتہاد تھے۔ خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات کی کثرت اور اسلامی سلطنت کی حدود میں روز بروز ہونے والے اضافے کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے نئے فقہی مسائل سامنے آئے جنہیں حل کرنے کے لیے اولین ماحذ فقہ یعنی قرآن اور سنت سے راہ نمائی لی جاتی تھی لیکن قرآن و سنت کی روشنی میں کسی مسئلے کا واضح حل نہ ملنے پر بزرگ صحابہؓ اور صاحب الرائے حضرات سے مشاورت کی جاتی اور قرآن و سنت کے احکامات کی روشنی میں اسلام کی روح کو ملحوظ رکھ کر مسئلے کا حل تلاش کیا جاتا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکرؓ کا یہی معمول تھا کہ کسی مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نہ ملتا تو صحابہؓ سے مشورہ کرتے کہ اگر انہیں آنحضور ﷺ کے ارشادات اس مسئلے کے بارے میں معلوم ہوں تو راہ نمائی کریں۔ آپؐ نے جب بھی مشورہ کیا تو صاحب الرائے صحابہؓ کی کثرت آراء کی بنا پر فیصلہ کیا۔ اکثر اجتہاد، اجماع اور قیاس کے ذریعے مسائل کو حل کیا گیا، ایک مرتبہ حضرت مغیرہؓ کی شہادت پر دادی کا وراثت میں ملنے والے 1/6 چھٹے حصے سے متعلق فیصلہ فرمایا۔ یوں آپؐ نے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی رائے کے ساتھ اجتہاد کیا۔ حضرت عمرؓ کے استفسار کرنے پر حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے گواہی دی کہ میں نے آپ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے خود سنا ہے کہ مجوس کے ساتھ اہل کتاب جیسا سلوک کرو۔ حضرت عثمان غنیؓ نے اپنے دور حکومت میں جمعہ المبارک کی نماز کے لیے پہلی اذان دینے کے متعلق احکامات جاری فرمائے۔ خلفائے راشدین کے ادوار میں فروعی اختلاف کا آغاز بھی ہوا جیسے کچھ احادیث کے بارے میں معلوم نہ ہونے اور کچھ احادیث کو قبول کرنے سے متعلق اختلافات سامنے آئے۔ شیعان علی خوراج کی گروہ بندی کی وجہ سے فقہی امور سے متعلق اختلافات بھی منظر عام پر آئے۔

فقہی قوانین کا تیسرا دور (Third Period): اسلام سے محبت اور قرآن و سنت کے عمیق مطالعے

کی وجہ سے دینی علوم کی اشاعت اور تعلیم و ترویج عام ہوئی۔ حصول علم میں دلچسپی کے بڑھتے ہوئے گراف سے جید علماء اور مذہبی سکالرز کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تمام فقہی مسائل پر عبور اور ہر شرعی مسئلے کا حل موجود ہونے کے بعد مستقبل میں پیش آنے والے مسائل کے حل کے بارے میں توجہ دی جانے لگی۔ اس ضمن میں

قرآن اور سنت کی روشنی میں خلفائے راشدینؓ اور تابعین کے اجتہاد سے راہ نمائی حاصل کی جاتی تھی۔ حضرت امیر معاویہؓ کی حکومت 41 ہجری کے آغاز سے دوسری صدی ہجری کے حصہ اول تک فقہی قوانین کی ترتیب اور تدوین کے کام کی تکمیل ہوئی جس کی وجہ سے اس دور کو فقہی قوانین کا تاسیسی دور بھی کہا گیا ہے۔ اس دور میں تعلیمی مراکز کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ غیر عرب علماء نے فقہی قوانین کی تدوین میں اہم کردار ادا کیا۔ حجاز اور عراق میں اہم مراکز تھے۔ اجتماعی اور تمدنی مسائل کے سامنے آنے پر دیگر ماخذ یعنی قیاس، استحصال اور استحسان کا استعمال بھی کیا جانے لگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے احادیث نبویہ کو جمع کرنے سے متعلق تمام گورنرز کو ہدایت جاری فرمائیں۔

فقہی قوانین کا چوتھا دور (اسلامی فقہی قانون سازی کا سنہری دور):

(Fourth Period (Golden Period of Islamic Jurisprudence)

اس دور میں تدوین حدیث کے کام کی تکمیل ہوئی۔ فن جرح و تعدیل اور فقہی اصولوں کی تدوین بھی ہوئی۔ علم فقہ میں ترقی کی وجہ سے اس دور کو اسلامی فقہی قوانین سازی کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔

اسلامی فقہی علوم پر عبور و مہارت (Skill on the Islamic Jurisprudence Knowledge):

اسلامی فقہی علوم باقاعدہ ایک فن کی صورت میں سامنے آئے۔ شہرہ آفاق، مایہ ناز اور جلیل القدر فقہاء اس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی مستند کتب اصول فقہ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ تمدنی وسعت کے ساتھ ساتھ علمی وسعتوں کے باعث ابھی معرض وجود میں نہ آنے والے مسائل جو کہ مفروضوں پر مبنی تھے ان کو بھی زیر بحث لایا گیا۔ مذاہب اربعہ اسی دور میں منظر عام پر آئے۔

ملک عراق کے شہر کوفہ میں فقہاء کی کثیر تعداد:

(Majority of Fiqh Scholars in Kufa the City of Iraq)

اسلامی فقہ کی تاریخ فقہی صحابہؓ اور فقہی تابعین کی بے مثال اور عظیم الشان خدمات سے بھری ہوئی ہے۔ ان فقہائے کرام کے فیصلے، آراء اور اقوال ہر دور کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ صحابہ کرامؓ اور تابعین کے کچھ عرصہ بعد فقہی ترقی کا سنہرا دور شروع ہوا اور جن فقہی آراء، فیصلوں اور اقوال پر آج ہم عمل پیرا ہیں وہ انہی فقہائے عظام، جید اور صاحب الرائے مجتہدین ہی کے ہیں جنہیں آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اپنے اپنے مسلک کے مطابق اپنا امام یا راہبر مانتے ہیں۔

امام ابوحنیفہؒ (Imam Abu Hanifa): حنفی مذہب کے بانی امام ابو اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت بن ثابت

ہیں۔ آپؒ امام جعفر صادقؒ اور مشہور فقہی عماد بن ابی سلیمان کے شاگرد خاص تھے۔ امام ابوحنیفہؒ کوفہ میں 80 ہجری بمطابق 699ء پیدا ہوئے اور آپؒ 150 ہجری بمطابق 767ء وفات ہوئی۔ آپؒ نے اپنی زندگی کے 52 سال بنو امیہ اور 18 سال بنو عباس کے عہد میں گزارے۔

آپؒ زیادہ تقویٰ، صبر و استقلال اور قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ امام ابوحنیفہؒ نے قرأت، حدیث، صرف و نحو اور علم کلام پر عبور حاصل کیا۔ آپؒ نے شرعی مسائل کے لیے قیاس، استحسان اور رائے سے کام لیا۔

ابو یوسف القاضی، محمد بن الحسن الشیبانی آپ کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں شاگردوں کو صاحبین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے 40 علماء پر مشتمل اسلامی علوم و فنون کے ماہرین کی مجلس قائم کی جس نے 12 کتب 90 ہزار مسائل مدون کیے۔ یہ عظیم کارنامہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے۔

امام مالک بن انس (Imam Malik Bin Anas): امام مالک بن انس 95 ہجری 713ء میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ ۱۰۰ کی کنیت ابو عبد اللہ تھے۔ آپ کا گھرانہ علم حدیث کا مرکز تھا۔ آپ عظیم محدث نامور فقیہ اور جلیل القدر مفتی تھے۔ آپ بھی امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے تھے۔ یہ کہا جاتا تھا کہ امام مالک ۱۰۰ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص فتویٰ دینے کا مجاز نہیں۔ آپ ۱۰۰ امام احمد شہین بھی ہیں۔ آپ ۱۰۰ کی کتاب موطا امام مالک مجموعہ حدیث ہے 179 ہجری میں مصر میں آپ کا انتقال ہوا۔

امام محمد بن ادریس شافعی (Imam Shaafi): امام محمد بن ادریس شافعی 150 ہجری 767ء میں مقدس کے شہر عسقلان میں پیدا ہوئے۔ آپ امام مالک کے شاگرد ہیں۔ امام مالک کی کتاب موطا امام مالک ۱۰۰ آپ کو زبانی یاد تھی۔ آپ حدیث و فقہ کے جید عالم تھے۔ آپ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس چاروں مصادر سے مسائل کو حل فرماتے تھے۔ آپ شافعی مسلک کے بانی ہیں۔ آپ کا وصال 204 ہجری کو ہوا۔

امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل (Imam Ahmed Bin Hambal):

آپ کا نام امام ابو عبد اللہ احمد بن حنبل اور کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ربیع الاول 164 ہجری 780ء میں بغداد پیدا ہوئے۔ ان دنوں بغداد علوم و فنون کا مرکز تھا۔ آپ نے جلد قرآن پاک حفظ کر لیا۔ آپ حدیث اور فقہ کے جید عالم تھے۔ 240 ہجری میں بغداد شہر میں وفات پائی۔ آپ حنبلی مسلک کے بانی تھے۔ آپ امام شافعی کے شاگرد تھے۔

موجودہ دور میں قانون سازی (Legislation in the Current Era):

اسلامی تاریخ میں ایسے مسلمان سکالرز، مفکرین، دانشور اور صاحب بصیرت و فراست کی مالک مشہور و معروف شخصیات کا ذکر موجود ہے جن کے فقہی کارنامے اور خدمات سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ ان شخصیات نے نہ صرف معاشرے کو جمود اور تعطل کا شکار ہونے سے بچایا بلکہ اپنی علمی قابلیتوں و صلاحیتوں کے ذریعے جدید دور کی ضرورت کے مطابق تحقیقی عمل کو جاری رکھتے ہوئے معاشرتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔

اسلامی قانون و فقہ کا مزاج

قرآن مجید کے اصول و کلیات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے فقہی احکام کو قانونی شکل دینے میں انسانی طبیعت و مزاج کے پیش نظر درج ذیل اصولوں کو اپنی بنیاد قرار دیا ہے۔

(الف) عدم حرج (ب) قلت تکلیف (ج) تدریج (د) تسخ

(۱) عدم حرج: عربی زبان میں حرج کے معنی تنگی کے ہیں اور عدم حرج کے اصول سے مراد یہ ہے کہ شریعت

کا بنیادی اصول تنگی کو دور کرنا ہے۔ اسی اصل کی بناء پر کئی رخصتیں مثلاً سفر کے دوران نماز میں قصر کی اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت، بوقت ضرورت حرام چیز کی اباحت اور پانی دستیاب نہ ہونے یا بیماری میں اضافہ کے خدشہ کے پیش نظر وضو کی بجائے تیمم کا مشروع ہونا وغیرہ اس کی چند ایک مثالیں ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں مثلاً: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔ (البقرة: ۲۸۶)

ترجمہ: ”اللہ کی جان پر اس کی برداشت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔“
اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ (البقرة: ۱۸۵)
ترجمہ: ”اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔“
وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ (الحج: ۷۸)
ترجمہ: ”اللہ نے دین کے معاملہ میں تمہارے لئے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔“

(ب) قلت تکلیف: قلت تکلیف عدم حرج کا لازمی نتیجہ ہے جو شخص ادا امر و نواہی کی حقیقت کے لیے قرآن کریم کا مطالعہ کرے گا۔ اسے اس اصول کی صحت کا نہایت آسانی کے ساتھ یقین ہو جائے گا کیونکہ اول تو ان کی تعداد نہایت کم ہے۔ دوسرے تھوڑی سی مدت میں اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔ تیسرے ان پر نہایت آسانی سے عمل کیا جاسکتا ہے اور چوتھے ان کے بارے میں اس کثرت سے تفصیل نہیں پائی جاتی کہ جو لوگ صرف قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے تنگیاں پیدا ہوں۔ درج ذیل آیت قرآنی میں اسی اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (المائدة: ۲۸)
ترجمہ: ”اللہ تم سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔“

(ج) تدریج: نبی کریم ﷺ کی بعثت کے وقت اہل عرب میں بہت سی مضر عاداتیں رائج ہو چکی تھیں جن سے شرع اسلامی ان کو الگ رکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے اپنی حکمت کے اقتضاء سے آہستہ آہستہ ان کے لیے اپنے حکم کو ظاہر کیا اور رفتہ رفتہ اپنے دین کو کمال کے درجہ تک پہنچایا۔ مثال کے طور پر جب حضور ﷺ نے شراب اور جوئے کے متعلق جن کے اہل عرب شدت سے خوگر تھے۔ سوال کیا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی زبان سے اس کا یہ جواب دیا۔ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا اكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة: ۲۹۱)
ترجمہ: ”ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لئے کچھ منافع بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔“

یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم ہے جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ذہن ان کی حرمت قبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں اس کے بعد یہ حکم ہوا۔

لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: ۴۳)
ترجمہ: ”جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ (نماز اس وقت پڑھنی چاہیے) جب تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔“

چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد نماز کا وقت آتا تھا تو حضور ﷺ کے حکم سے ایک شخص اعلان کرتا تھا کہ کوئی مخمور شخص نماز میں شامل نہ ہونے پائے۔ لیکن چونکہ ممانعت کا حکم قطعی نہ تھا اس لئے لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل دیئے اور ایسے وقت میں شراب نہ پیتے تھے جب کہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں نشہ کی حالت میں نماز کا وقت نہ ہو جائے اس کے بعد تصریح کے ساتھ ممانعت کا قطعی حکم دے دیا گیا۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ۝ (المائدہ: ۹۰-۹۱)

ترجمہ: ”بلاشبہ شراب، جوا، بت اور پانے کے تیر تو بس گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں اس لیے تم ان سے بچو تا کہ تم فلاح حاصل کرو۔ شیطان تو بس یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے تو کیا اب تم باز آ جاؤ گے؟“

یہ ان تدریجی احکام میں مضمر حکمت ہی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جو اس آیت کے اولین مخاطب ہیں اسے سنتے ہی پکار اٹھے۔ اِنْتَهَيْنَا رَبَّنَا ”اے ہمارے رب ہم باز آ گئے۔“ اگر شراب کے پینے کا حکم اول دن سے ہی نازل ہو جاتا تو عین ممکن ہے کہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو شراب نوشی ہرگز ترک نہ کریں گے۔

(د) نسخ: نسخ کے دو معنی مراد لیے جاتے ہیں۔

(۱) اول یہ کہ سابقہ حکم کو ختم کر دیا جائے جیسے اسلام نے ماقبل کی شریعت کو بالکل منسوخ کر دیا ہے۔ مفسرین حضرات سورة البقرة کی مندرجہ ذیل آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ آیت میں سابق نبیوں کی شریعت کے منسوخ ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

مَا نُنسخُ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلُهَا (البقرة: ۱۰۶)

ہم اپنے احکام میں جو کچھ منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اس جیسا حکم نازل کرتے ہیں۔

(۲) نسخ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حالات و تقاضا کے لحاظ سے پہلے سے موجود حکم میں کسی قسم کی ترمیم کر دی جائے یعنی اگر وہ عام ہے تو اسے خاص بنا دیا جائے۔ مطلق ہے تو مقید کر دیا جائے۔

قرآن کریم کے مذکورہ طریق کار سے یہ اصول مستنبط ہوتا ہے کہ قوت نافذہ ارباب علم و نظر کے وقتی و معاشرتی مصالح کے پیش نظر بعض شرعی (فروعی) احکام میں ترمیم کر سکتی ہے۔ فقہاء نے قرآن کریم کے اس طریق کار سے استحسان، استصلاح، تبدل احکام بہ تبدل زمان وغیرہ قسم کے اصول اخذ کیے ہیں اور انہیں ماخذ قانون کے زمرہ میں شمار کیا ہے۔

لیکن یاد رہے کہ نسخ و منسوخ کے الفاظ عموماً نصوص قرآن اور حدیث کے ساتھ مخصوص ہیں۔ صحابہ و تابعین کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے۔ بعض اکابر محققین مثلاً قاضی ابن العربی مالکی اور جلال الدین سیوطی وغیرہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد بیس ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے صرف پانچ آیات کو منسوخ تصور کیا ہے اور جدید رجحان کے مطابق قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔

اسلامی قانون وفقہ کے امتیازات

قرآن و سنت سے آراستہ: اسلامی قوانین، مجموعی طور پر قرآن و سنت کے دلائل سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اسلامی قوانین کے استخراج و استدلال کے لئے پہلے دو بنیادی ماخذ قرآن و سنت ہیں۔ قیاس اور اجماع کی نوبت تب آتی ہے جب کوئی مسئلہ قرآن و سنت میں واضح طور پر نہ ملے۔

جامعیت: اسلامی قانون کا ہر پہلو ہماری زندگی کے ذاتی، اجتماعی اور معاشرتی حالات پر محیط ہے۔ بے شمار مسائل و آداب زندگی اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ عبادات کی تفصیل بھی موجود ہیں۔ معاملات زندگی پر بھی سیر حاصل مباحث ہیں۔ رشتوں کا تقدس، وراثت کے مسائل، نکاح و طلاق، تجارت و معیشت، قانون و دستور، نماز و عبادات کے دیگر پہلو، سبھی کے بارے میں اسلامی قانون ہماری راہنمائی کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لئے مسلمان قلبی طور پر تیار ہو اور اتباع رسول کو غیر معمولی اہمیت دے۔

دائمی قوانین: فقہی کاوشوں کا مطالعہ یہی باور کراتا ہے کہ بذات خود دین میں بہت وسعت ہے اور دین اپنی خدمت کے لئے معتدل سوچ کو کھپانے کا اہتمام ہر دور میں کرتا آیا ہے۔ ہر دور میں فقہاء نے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اجتہاد فرما کر نئے پیش آنے والے مسائل کا حل دریافت فرمایا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ ان شاء اللہ

مساوات: اسلامی قوانین تمام انسانیت پر یکساں طور پر نافذ العمل ہوتے ہیں۔ حدود اور سزائیں سب پر لاگو ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امیر چوری کرے تو چھوڑ دیا جائے اور اگر غریب چوری کا مرتکب ہو تو سزا پائے۔

آسان قوانین: اسلامی قوانین کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ہر شخص ہر حال میں ان پر آسانی سے عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ ان میں مشکل اور پیچیدگی نہیں ہے۔ نماز اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ جاسکتی ہے۔ روزہ مرض اور سفر کی حالت میں چھوڑا جاسکتا ہے۔ حج اور زکوٰۃ غریبوں پر فرض نہیں ہیں۔